

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2023）131 号

纪律处分决定书

当事人：上海钜澎资产管理有限公司（以下简称钜澎资管）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》《中国证券投资基金业协会会员管理办法》以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向钜澎资管送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕71 号），钜澎资管如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。钜澎资管未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

根据中国证券监督管理委员会上海监管局作出的行政处罚决定，钜澎资管存在以下违规行为：

2017 年，钜澎资管先后发起成立钜澎大观稳盈优先私募基金 1 号、2 号基金（以下简称 1 号基金、2 号基金），根据相关合同约定：钜澎资管为信息披露义务人；1 号基金、2 号基金投资于韬韞（北京）投资基金管理有限公司（以下简称北京韬韞）作为普通合伙人暨执行事务合伙人的北京韬韞

一号产业投资管理中心（有限合伙）（以下简称韬韞一号）的有限合伙份额；1号基金和2号基金作为韬韞一号优先级有限合伙人出资6亿元，韬韞资本集团有限公司（以下简称韬韞资本）作为韬韞一号劣后有限合伙人出资9亿元，韬韞一号将两项出资款合计15亿元借款给韬韞资本。但是，钜澎资管在有关信息披露文件中披露的韬韞一号借款金额与实际借款金额存在重大差异。上述基金产品交易结构信息及借款金额信息对投资者了解基金交易决策、收益分配和风险控制等具有重大影响，属于可能影响投资者合法权益的重大信息。钜澎资管未按合同约定如实向投资者披露前述信息，构成未按约定进行信息披露的违规行为。

二、纪律处分决定

根据《实施办法》第八条、第二十二条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对钜澎资管进行公开谴责，暂停私募产品备案六个月。

根据《实施办法》第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。



抄送：证监会市场二部，上海证监局。
